

# INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

## CLAUSOLE PRIVACY E CONSENSI COMMERCIALI DA INTEGRARE NEI CONTRATTI AZIENDALI

*Informativa e raccolta digitale delle preferenze dell'azienda e dei referenti*

### **Chi è il Titolare del trattamento?**

Il Titolare del trattamento è Welfare Nest S.r.l. Società Benefit, C.F./P.IVA 16633731001, con sede in Via Nomentana 150, 00162 Roma. La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

### **Quali dati personali trattiamo e da dove provengono?**

Sono trattati denominazione e recapiti funzionali dell'azienda, nome, ruolo e recapiti professionali dei referenti, canali selezionati, versione dell'informativa, evidenze delle preferenze, revoche e opposizioni.

I dati aziendali e dei referenti sono indicati nel contratto o comunicati durante la sua esecuzione. Le scelte personali del referente devono essere espresse direttamente dall'interessato.

### **Per quali finalità trattiamo i Suoi dati e qual è la base giuridica?**

**Comunicazioni ai recapiti funzionali dell'azienda:** l'azienda può richiedere, mediante specifica scelta contrattuale, offerte, inviti e presentazioni di servizi ai propri recapiti impersonali, ferma la possibilità di opposizione.

**Comunicazioni ai referenti nominativi:** l'utilizzo promozionale dei recapiti di una persona fisica richiede una scelta espressa dal referente ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a), GDPR e dell'art. 130 del Codice Privacy. La firma del contratto da parte dell'azienda non sostituisce il consenso individuale.

**Prova delle scelte:** la cronologia di consenso, revoca e opposizione è trattata per responsabilizzazione e tutela dei diritti.

### **Con quali modalità trattiamo i Suoi dati personali?**

Il trattamento avviene prevalentemente con strumenti informatici e telematici e, ove necessario, su supporto cartaceo. Welfare Nest adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, tra cui gestione delle autorizzazioni per ruolo, credenziali

individuali, registrazione degli accessi ove appropriata, cifratura in transito, backup, protezione degli endpoint, procedure di gestione degli incidenti e formazione del personale. I dati sono trattati esclusivamente da persone autorizzate e istruite o da fornitori vincolati contrattualmente.

### **Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?**

Le preferenze restano valide fino a revoca e comunque non oltre 24 mesi dall'ultima interazione significativa, salvo rinnovo. Le evidenze sono conservate per il periodo necessario a dimostrare la conformità.

### **A chi comunichiamo i Suoi dati personali?**

All'interno di Welfare Nest possono accedere ai dati esclusivamente le persone autorizzate che ne abbiano necessità per le rispettive mansioni. Possono ricevere i dati fornitori del CRM, delle piattaforme di invio, dell'hosting, dell'assistenza informatica e dell'organizzazione eventi.

I soggetti che trattano dati per conto di Welfare Nest sono nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. I dati non sono diffusi, salvo i casi espressamente indicati nell'informativa e le immagini autorizzate dall'interessato.

### **Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo?**

Tutte le preferenze commerciali sono facoltative e non condizionano il contratto. L'azienda può esprimersi soltanto per recapiti funzionali; ciascun referente nominativo deve esprimere personalmente le proprie scelte.

### **I Suoi dati vengono trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo?**

Alcuni fornitori di servizi informatici o cloud possono comportare il trasferimento di dati fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avviene nel rispetto del Capo V del GDPR, sulla base di una decisione di adeguatezza, incluse le condizioni applicabili al Data Privacy Framework per i fornitori certificati, oppure delle Clausole Contrattuali Standard adottate dalla Commissione europea, integrate, quando necessario, da valutazioni d'impatto sul trasferimento e misure supplementari. Copia o informazioni sulle garanzie adottate possono essere richieste a [privacy@welfarenest.it](mailto:privacy@welfarenest.it).

### **Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli?**

L'interessato può ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento, accedere ai dati e riceverne copia, chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione, nonché ricevere in formato strutturato i dati forniti e trasmetterli a un altro titolare quando ricorrono i presupposti dell'art. 20 GDPR. Nei trattamenti fondati sul legittimo interesse può opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione particolare ai sensi dell'art. 21

GDPR. Può revocare in qualsiasi momento ogni consenso prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca. Non sono adottate decisioni che producano effetti giuridici basate unicamente su trattamenti automatizzati, salvo specifica informazione. L'interessato può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Le richieste possono essere inviate ai recapiti del Titolare; il riscontro è fornito, di regola, entro un mese.

### **Come può contattarci?**

Per informazioni o per esercitare i diritti può utilizzare i seguenti recapiti: [privacy@welfarenest.it](mailto:privacy@welfarenest.it); PEC [welfarenest@legalmail.it](mailto:welfarenest@legalmail.it); posta: Welfare Nest S.r.l. Società Benefit, Via Nomentana 150, 00162 Roma.